

El Guatemalteco

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.—CENTRO AMERICA

FUNDADO EL 10. DE ENERO DE 1886. — SEGUNDA EPOCA

Agencia: Teléfono 28027

Administración: Teléfono 24418

Registrado como correspondencia de segunda clase en la Administración Central de Correos de Guatemala, el 6 de marzo de 1950, bajo el No. 749.

DIRECTOR: SALVADOR BUCARO SALAVERRIA

Impreso en Diario de Centro

América: 9a. Av. 11-34, Zona 1

TOMO CLXXVIII

GUATEMALA, SABADO 10 DE DICIEMBRE DE 1966

NUMERO 35

SUMARIO

ORGANISMO LEGISLATIVO

Decreto No. 1633.

Decreto No. 1634.

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE HACIENDA

Y CREDITO PUBLICO

DECRETO DE PRESUPUESTO

NUMERO 138

Ejercicio Fiscal 1966

Dispónese que los funcionarios, empleados y demás personal de la Administración Pública cuya remuneración provenga de asignaciones del Presupuesto General de Egresos del Estado, así como las personas que disfruten de pensión, jubilación o montepío, tendrán derecho a un aguinaldo para el ejercicio fiscal 1966, en la proporción que se menciona.

Modifíquese el Artículo Primero del Acuerdo Gubernativo de fecha 29 de junio de 1966, relativo a la exoneración concedida a favor de la Asociación Cadetes de Cristo.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y PREVISION SOCIAL

Autorízase la publicación del Texto de las resoluciones que adoptó la Conferencia Internacional del Trabajo en su 49a. Reunión celebrada en Ginebra en junio de 1965.

ANUNCIOS VARIOS

Línea de transporte.—Matrimonios.—Constitución de sociedades.—Modificación de sociedades.—Patente de invención.—Registro de marcas.—Edictos.—Licitación.—Remates.

ORGANISMO LEGISLATIVO

DECRETO No. 1633

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 121 de la Constitución de la República preceptúa que los derechos y garantías adquiridos con anterioridad por los trabajadores del Estado y los de las instituciones autónomas y semiautónomas no podrán ser disminuidos o tergiversados en forma alguna;

CONSIDERANDO:

Que en los dos últimos ejercicios fiscales se otorgó aguinaldo a los funcionarios, empleados y demás personal de la Administración Pública; y que es conveniente legislar en forma definitiva en tal sentido;

CONSIDERANDO:

Que en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 1966 no existe asignación para el pago de agualdos, por lo que es preciso facultar al Organismo Ejecutivo para que efectúe las operaciones que considere convenientes dentro de dicho presupuesto, a efecto de que se constituya el fondo necesario para el pago de agualdos del presente año,

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confiere el inciso 10, del artículo 170 de la Constitución de la República,

DECRETA:

Artículo 10.—Los funcionarios, empleados y demás personal de la Administración Pública cuya remuneración provenga de asignaciones del Presupuesto General de Egresos del Estado, así como las personas que disfruten de pensión, jubilación o montepío, tendrán derecho a un aguinaldo en cada ejercicio fiscal, el cual deberá pagarse en el mes de diciembre de cada año.

Artículo 20.—El aguinaldo a que se refiere el artículo anterior, se otorgará a quienes hubieren laborado ininterrumpidamente durante el período comprendido del primero de enero al treinta de noviembre de cada año. Para quienes tuvieren menos de este tiempo, el aguinaldo será cubierto en proporción al tiempo laborado, el cual deberá computarse por mensualidades completas y en base a doce meses.

Es condición indispensable para tener derecho al aguinaldo, que los beneficiarios tengan relación laboral con el Estado el día treinta de noviembre de cada año.

Las normas establecidas en el presente artículo, son aplicables a las personas que disfruten de pensión, jubilación o montepío.

Artículo 30.—Para los efectos de esta ley, se considerará tiempo servido: las licencias otorgadas con goce de sueldo, descansos pre y post-natales, vacaciones, suspensiones y disfrute de becas.

En el caso de becados, el aguinaldo se computará conforme al sueldo del cargo que desempeñan o a la parte del mismo que se les hubiere reconocido en el contrato de beca.

Artículo 40.—Para el cómputo del aguinaldo, no se tomarán en cuenta: los sobresueldos por escalafón, nivelación, gastos de representación, sueldos extraordinarios, subsidios o cualquiera otra remuneración adicional a sueldo.

Artículo 50.—Para el cálculo del aguinaldo a favor de trabajadores que figuren en planilla el treinta de noviembre de cada año, se tomará como base el total de los salarios devengados por los mismos durante el citado mes.

En el caso de funcionarios o empleados presupuestados y los que se encuentren en disfrute de pensiones, jubilaciones o montepío, se tomará como base la asignación del mes de noviembre.

Artículo 60.—Cuando se trate de cargos desempeñados interinamente, el aguinaldo se distribuirá en proporción al tiempo laborado conforme al artículo 20, de la presente ley, entre el titular del mismo y la persona que lo haya desempeñado interinamente, siempre que esta última tenga relación con el Estado el día treinta de noviembre de cada año.

Artículo 70.—Para los funcionarios o empleados que desempeñen legalmente más de un cargo remunerado, el aguinaldo se calculará de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que para el efecto dicte el Ejecutivo.

Artículo 80.—Las entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas, concederán de sus propios fondos un aguinaldo a su personal, observando para el efecto las disposiciones de la presente ley y del artículo 121 de la Constitución de la República.

Artículo 90.—El aguinaldo a que se refiere esta ley queda exento de impuestos, contribuciones y descuentos de cualquier naturaleza, a excepción del impuesto del timbre.

Artículo 10.—Los funcionarios, empleados y demás personas que se trasladen de las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas del Estado al Gobierno Central o viceversa tendrán derecho a aguinaldo por el tiempo ininterrumpido que hubieren servido en ambas partes, en tal caso, será pagado por la entidad donde estuviere prestando servicio el treinta de noviembre.

Artículo 11.—Anualmente el Organismo Ejecutivo fijará el aguinaldo, atendiendo a la situación económica del Estado.

Artículo Transitorio.—Para el ejercicio fiscal 1966, se faculta al ejecutivo para que de las economías del presupuesto general de egresos del Estado, constituya la asignación presupuestaria para el pago del aguinaldo.

Artículo 12.—El presente Decreto fue aprobado por el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de Diputados que

integran el Congreso, y entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial.

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en Guatemala: a los seis días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.

MARIO FUENTES PIERUCCINI,
Presidente.

ROBERTO PONCE ARCHILA,
Tercer Secretario

OSCAR RAMIREZ RODRIGUEZ,
Cuarto Secretario.

Palacio Nacional: Guatemala, nueve de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.

Comuníquese y Cumplase.

JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO.

El Ministro de Hacienda y
Crédito Público,
ALBERTO FUENTES MOHR.

DECRETO No. 1634

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el inciso 18 del artículo 114 de la Constitución de la República establece, que los patronos están obligados a otorgar un aguinaldo anual no menor del cincuenta por ciento del sueldo mensual que devenguen los respectivos trabajadores;

CONSIDERANDO:

Que la referida disposición constitucional establece, asimismo, que la ley regulará los casos de imposibilidad económica para otorgar el aguinaldo y que para los trabajadores del campo se aplicará esta disposición de acuerdo con la ley que se emita;

CONSIDERANDO:

Que con el objeto de cumplir con el mandato constitucional, se hace urgente y necesario emitir la ley reguladora correspondiente, en tanto se incorporan las disposiciones de la misma al Código de Trabajo.

POR TANTO,

DECRETA:

La siguiente

LEY REGULADORA DE LA PRESTACION DE AGUINALDO

Artículo 10.—Los patronos particulares, salvo los casos de excepción que establece esta ley, están obligados a otorgar a sus trabajadores en concepto de aguinaldo, cada año de servicios continuos, y si los mismos no llegaren a un año, en forma proporcional al tiempo trabajado, un salario no menor del cincuenta por ciento del sueldo ordinario mensual que éstos devenguen habitualmente.

La continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas de los incisos c) y d) del artículo 82 del Código de Trabajo.

Artículo 20.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40, de esta ley, el pago del aguinaldo debe hacerse obligatoriamente en la primera quincena del mes de diciembre de cada año, y de consiguiente, los anticipos hechos al trabajador por tal concepto, carecen de validez y no eximen al patrono de la obligación de cancelarlo en la oportunidad prevista.

Artículo 30.—Para que el trabajador del campo tenga derecho a que se le pague aguinaldo, deberá tener un mínimo de ciento cincuenta días trabajados al servicio del mismo patrono durante el año, aunque su contrato no le exija laborar todas las horas de la jornada ordinaria ni todos los días de la semana.